

MÓDULO DE EVALUACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Modelo de Parametrización del Sistema PTC | Sección PI

Este módulo permite identificar preliminarmente las implicancias en materia de propiedad intelectual (PI), propiedad tecnológica y derechos patrimoniales aplicables a cada proyecto, empresa, convenio o desarrollo que ingrese o se radique en el Parque Tecnológico Corrientes (PTC). La evaluación es obligatoria al momento del ingreso y debe quedar registrada en la ficha del proyecto.

Responsable: Staff Propiedad Intelectual / Área de Vinculación, Innovación y Transferencia Tecnológica.

El objetivo del módulo es clasificar cada caso en una de tres salidas principales: régimen UNNE, incidencia PTC o régimen general privado sin participación UNNE/PTC. La evaluación tiene carácter preventivo y orientativo; no reemplaza la intervención jurídica, técnica o institucional que corresponda.

1. Esquema orientativo de evaluación - régimen aplicable

Recorrer el árbol respondiendo cada pregunta en orden. El resultado obtenido constituye una recomendación preliminar. En caso de duda, debe intervenir el área especializada antes de admitir, formalizar o comunicar derechos sobre el desarrollo.

NODO 0 - ¿El proyecto, empresa o desarrollo involucra un resultado susceptible de protección?

NO ->

NO APLICA EVALUACIÓN DE PI

Registrar que no se identifican resultados protegibles al ingreso. Mantener revisión posterior si el proyecto evoluciona o genera nuevos desarrollos.

SÍ ↓

NODO 1 - ¿El resultado está alcanzado por el régimen de PI de la UNNE?

Verificar si intervienen docentes, investigadores, nodocentes, becarios, estudiantes, tesis, graduados, personal contratado, proyectos de investigación/extensión, actividades académicas, laboratorios, equipamiento, fondos, datos, servidores, infraestructura o convenios de la UNNE.

SÍ ->

SALIDA A - RÉGIMEN UNNE

Debe intervenir el régimen de Propiedad Intelectual de la UNNE. Según el caso, podrá corresponder titularidad exclusiva de la Universidad, titularidad conjunta con terceros, licencia, transferencia o acuerdo específico.

NO ↓

NODO 2 - Si no aplica preliminarmente el régimen UNNE: ¿existe incidencia del PTC?

Analizar si el desarrollo fue generado durante el permiso de uso, en espacios físicos del PTC o con apoyo técnico del Parque; si el PTC soportó gastos de protección, mantenimiento, tasas, aranceles, INPI, búsqueda de antecedentes, defensa legal, gastos extraordinarios de

infraestructura, mantenimiento edilicio esencial, participación de personal del PTC/UNNE/Provincia, uso de marca, redes, datos o beneficios institucionales.

SÍ ->

SALIDA B - INCIDENCIA PTC

La titularidad primaria puede corresponder al permisionario, pero los derechos patrimoniales, beneficios, administración o explotación deberán revisarse conforme al Reglamento Interno del PTC y formalizarse mediante acuerdo, cláusula, licencia o instrumento específico.

NO ->

SALIDA C - RÉGIMEN GENERAL PRIVADO

No aplica régimen UNNE ni se verifica incidencia PTC. La titularidad corresponde al permisionario o creador, bajo normativa general, con declaración de origen y titularidad para resguardo institucional.

SALIDA A RÉGIMEN UNNE	SALIDA B INCIDENCIA PTC	SALIDA C RÉGIMEN GENERAL PRIVADO
Aplica cuando el resultado se vincula con actividades, personas, recursos, convenios o infraestructura de la UNNE. Puede derivar en titularidad exclusiva, titularidad conjunta, licencia o transferencia.	No aplica preliminarmente el régimen UNNE, pero existe aporte, soporte técnico, gastos, infraestructura, personal, marca o beneficios regulados por el PTC. Requiere acuerdo o cláusula específica.	No aplica régimen UNNE ni se verifica incidencia del PTC. La titularidad corresponde al permisionario, dejando constancia documental de origen y titularidad.

Regla práctica del sistema

No debe registrarse “Régimen General Privado” hasta completar primero la evaluación UNNE y luego la evaluación de incidencia PTC. El “no aplica UNNE” no equivale automáticamente a “el PTC no tiene nada que resguardar”.

2. Cuadro comparativo de las tres salidas principales

La siguiente tabla resume los tres resultados principales del árbol. La co-titularidad UNNE-empresa no se trata como una cuarta salida principal, sino como una modalidad posible dentro del régimen UNNE cuando existan aportes de terceros.

Dimensión	Salida A - Régimen UNNE	Salida B - Incidencia PTC	Salida C - Régimen general privado
Cuándo aplica	Cuando el resultado deriva de actividades, personas, recursos, infraestructura, proyectos, tesis, extensión, investigación, convenios o funciones de la UNNE.	Cuando no aplica preliminarmente UNNE, pero el desarrollo fue realizado en espacios del PTC, con apoyo técnico, gastos, infraestructura, personal, marca, datos o beneficios del Parque.	Cuando el desarrollo es autónomo del permisionario y no se verifica intervención UNNE ni incidencia PTC.
Titularidad inicial	Puede corresponder a la UNNE, a la UNNE junto con terceros, o requerir análisis especial según el tipo de autor, estudiante, convenio o aporte.	Primariamente del permisionario, sin perjuicio de revisión, administración, participación o beneficios del PTC cuando se configuren los supuestos del Reglamento Interno.	Del creador, empresa o permisionario, conforme a la normativa general aplicable.

Dimensión	Salida A - Régimen UNNE	Salida B - Incidencia PTC	Salida C - Régimen general privado
Marco normativo	RES-2024-615-CS#UNNE, Estatuto universitario, normativa interna de PI y acuerdos específicos.	Convenio Específico de creación del PTC, Reglamento Interno del PTC, especialmente Artículo 21, acuerdos específicos y normativa general aplicable.	Leyes nacionales de propiedad intelectual, propiedad industrial, marcas, patentes, derecho de autor y normativa privada aplicable.
Instrumento sugerido	Informe PI UNNE; acuerdo de cotitularidad; licencia; convenio de transferencia; cláusulas de confidencialidad; acto administrativo cuando corresponda.	Acuerdo específico de PI; cláusula PTC; NDA; licencia; permiso de uso de marca; convenio de participación en beneficios; instrumento legal según aporte.	Declaración jurada de origen y titularidad; cláusula de indemnidad; NDA si se comparte información reservada.
Participación económica	Distribución de beneficios según normativa UNNE, acuerdos internos o instrumentos específicos.	Beneficios por explotación, transferencia, licenciamiento, regalías, canon o monetización a definir en acuerdo específico. Los beneficios del PTC se distribuyen según su reglamento.	El titular privado retiene los beneficios, salvo obligaciones contractuales asumidas.
Resultado del sistema	RÉGIMEN UNNE: derivar a evaluación especializada y bloquear formalización hasta definir instrumento.	INCIDENCIA PTC: requerir revisión de Gerencia/asesoría y acuerdo específico antes de explotar o comunicar derechos.	RÉGIMEN GENERAL PRIVADO: aprobar con constancia documental y seguimiento posterior si cambia el proyecto.

3. Tabla orientativa de factores de evaluación

Los siguientes factores sirven para ordenar la revisión preliminar. No son porcentajes taxativos ni reglas jurídicas automáticas. La determinación final debe realizarse caso por caso, en función de la normativa UNNE, el Reglamento Interno del PTC, los convenios y los aportes efectivamente acreditados.

Factor a verificar	Puede activar régimen UNNE	Puede activar incidencia PTC	Evidencia mínima sugerida
Personas vinculadas a la UNNE	Docentes, investigadores, nodocentes, becarios, estudiantes, tesistas, graduados o contratados que participan en el desarrollo.	Si esa participación se produce en el marco del PTC o del permiso de uso, también puede requerir instrumento PTC.	CV, designación, pertenencia a proyecto, constancia de participación, informe técnico.
Actividad académica, investigación o extensión	Proyecto acreditado, tesis, beca, actividad curricular/extracurricular, laboratorio, instituto, grupo de I+D o función universitaria.	Si el PTC articula, valida, aloja o facilita el desarrollo, puede haber condiciones adicionales.	Código de proyecto, resolución, convenio, plan de trabajo, informe de unidad académica.
Recursos o infraestructura UNNE	Uso de laboratorios, equipamiento, servidores, datos, fondos, insumos, tiempo laboral o espacios de la Universidad.	Si esos recursos forman parte del PTC o fueron puestos a disposición en el Parque, evaluar Art. 21.	Actas de uso, autorizaciones, registros de laboratorio, inventario, constancias de acceso.
Aporte privado o empresarial	Puede conducir a titularidad conjunta cuando existan aportes relevantes de empresa/institución junto con la UNNE.	Si el aporte se integra a un desarrollo alojado o apoyado por el PTC, puede requerir acuerdo de explotación.	Contrato, plan de aportes, presupuesto, equipo asignado, propiedad previa.
Apoyo técnico del PTC	Si involucra personal o recursos UNNE, vuelve a Nodo 1.	Activa evaluación PTC cuando el desarrollo se generó con apoyo técnico del Parque.	Informe de asistencia, mentoría, validación, acta de acompañamiento.
Gastos de protección o mantenimiento de derechos	Puede coexistir con el régimen UNNE si la Universidad soporta o gestiona esos gastos.	Activa incidencia PTC si el Parque soporta tasas, aranceles, INPI, búsqueda de antecedentes, defensa legal u otros gastos.	Comprobantes, órdenes de pago, constancias INPI, informe legal.

Factor a verificar	Puede activar régimen UNNE	Puede activar incidencia PTC	Evidencia mínima sugerida
Infraestructura o gastos extraordinarios PTC	Si la infraestructura es UNNE, evaluar régimen UNNE.	Activa incidencia PTC si la infraestructura o erogación edilicia fue esencial para el activo protegido.	Informe técnico, presupuesto, autorización de uso, detalle de adecuaciones.
Know-how, datos, marca o redes institucionales	Si provienen de la UNNE, evaluar régimen UNNE y confidencialidad.	Si provienen del PTC o de sus fundadores, exigir resguardos, uso de marca y posible acuerdo de beneficios.	NDA, autorización de uso de marca, registro de datos, convenio de colaboración.

Nota metodológica

Se elimina el uso de umbrales rígidos de la V.1, como “30%” o “dos factores significativos” como criterio determinante. Pueden usarse internamente como referencia de ponderación, pero no deben presentarse como exigencia normativa.

4. Campos de PI en el modelo de parametrización

Los siguientes campos se incorporan a la ficha de cada proyecto en el Sistema de Parametrización del PTC. La carga inicial corresponde al Staff PI / Área de Vinculación, Innovación y Transferencia Tecnológica, con validación posterior de la instancia competente.

Campo	Opciones / valores	Notas para el evaluador
PI-01 - Resultado protegible	Sí No En evaluación	Identifica si existe invención, software, diseño, marca, base de datos, proceso, producto, obra, know-how u otro activo protegible.
PI-02 - Origen del desarrollo	UNNE Permisionario Mixto A determinar	Base para definir si corresponde iniciar evaluación bajo régimen UNNE.
PI-03 - Participación de personas UNNE	Sí No Parcial A determinar	Incluye docentes, investigadores, nodocentes, becarios, estudiantes, tesis, graduados y contratados.
PI-04 - Uso de recursos o infraestructura UNNE	Sí No Parcial A determinar	Laboratorios, servidores, equipamiento, datos, fondos, insumos, tiempo laboral, espacios universitarios.
PI-05 - Aplica régimen UNNE	Sí No En evaluación	Si es “Sí”, derivar a evaluación especializada antes de avanzar con la admisión o formalización.
PI-06 - Modalidad UNNE sugerida	Titularidad UNNE Titularidad conjunta Licencia Transferencia Evaluación especial No aplica	No define por sí sola el derecho; orienta el instrumento que deberá tramitarse.
PI-07 - Aporte privado relevante	Sí No En evaluación	Considerar financiamiento, personal, infraestructura, equipamiento, know-how, datos, procesos o propiedad previa.
PI-08 - Incidencia PTC	Sí No En evaluación	Solo puede responderse luego de verificar régimen UNNE. Si es “Sí”, pasar a PI-09 y PI-10.
PI-09 - Tipo de incidencia PTC	Espacio Apoyo técnico Gastos PI Infraestructura Personal Marca Datos Financiamiento Otro	Relacionar con el Art. 21 del Reglamento Interno del PTC y con el permiso de uso.
PI-10 - Nivel de incidencia PTC	Instrumental Sustancial A determinar	Instrumental: apoyo administrativo o espacio básico. Sustancial: aporte esencial para generar, proteger o explotar el activo.
PI-11 - Régimen recomendado	UNNE PTC General privado No aplica PI A determinar	Resultado preliminar del árbol. Debe quedar trazado en el sistema.
PI-12 - Instrumento requerido	Declaración jurada NDA Acuerdo PI Licencia Co-titularidad Cláusula PTC Uso de marca No aplica	El sistema no debería permitir cierre si el instrumento requerido figura pendiente.

Campo	Opciones / valores	Notas para el evaluador
PI-13 - Estado de gestión PI	Pendiente En análisis Observado Formalizado No aplica	Permite seguimiento por Gerencia y el Área de Vinculación, Innovación y Transferencia Tecnológica.
PI-14 - Observaciones	Texto libre	Registrar dudas, antecedentes, documentación faltante o necesidad de intervención legal.

5. Marco normativo de referencia

Norma / instrumento	Relevancia para la evaluación
RES-2024-615-CS#UNNE	Actualiza la normativa de Propiedad Intelectual y Vinculación y Transferencia de Tecnología de la UNNE. Regula derechos y obligaciones sobre resultados, conocimientos, desarrollos, tecnologías, procesos y productos generados en actividades de enseñanza, investigación y extensión, incluyendo supuestos de titularidad exclusiva, titularidad conjunta y beneficios económicos.
Convenio específico de creación del PTC y Reglamento Interno	El Reglamento Interno, en su Art. 21, establece reglas de Propiedad Intelectual y Tecnológica para derechos generados por permisionarios durante el permiso de uso cuando tengan uso exclusivo o se desarrollen en espacios físicos o con apoyo técnico del PTC. Reconoce titularidad primaria del permisionario, sin perjuicio de revisión, administración, participación o derechos compartidos del PTC cuando corresponda.
Artículo 21 - Derechos compartidos y beneficios	Prevé intervención del PTC cuando este soporte total o parcialmente gastos de obtención o mantenimiento de derechos, tasas, aranceles, inscripciones ante INPI, búsqueda de antecedentes, defensa legal, gastos extraordinarios de infraestructura o mantenimiento esenciales, o participación de personal UNNE/Provincia. Los beneficios económicos se determinan mediante acuerdos específicos.
Ley 24.481 y modificatorias	Régimen de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Aplica a invenciones y modelos de utilidad en Argentina.
Ley 11.723	Régimen legal de Propiedad Intelectual. Relevante para software, bases de datos, obras científicas, literarias, artísticas y otros contenidos protegibles.
Ley 22.362	Régimen de marcas y designaciones. Relevante para nombres, signos distintivos, logos, marcas del permisionario, del PTC o de sus fundadores.
Ley 27.506 - Economía del Conocimiento	Puede ser invocada por empresas de economía del conocimiento que cumplan requisitos, sin reemplazar la evaluación de titularidad o derechos de PI.

6. Responsables de la evaluación de PI

Instancia	Responsable sugerido	Alcance
Evaluación inicial	Staff PI / Área de Vinculación, Innovación y Transferencia Tecnológica	Identificación preventiva del resultado protegible, carga de campos PI y primera clasificación del árbol.
Evaluación régimen UNNE	Área de Propiedad Intelectual / Vinculación y Transferencia de la UNNE	Determina si corresponde régimen UNNE, titularidad exclusiva, titularidad conjunta, licencia, transferencia o evaluación especial.
Evaluación incidencia PTC	Gerencia del PTC con intervención de Dirección Ejecutiva y asesoría legal cuando corresponda	Determina si existe incidencia PTC por apoyo técnico, espacios, gastos, infraestructura, personal, marca, datos o beneficios.
Instrumentación jurídica	Asesoría legal competente UNNE / Provincia / PTC, según el caso	Redacta o revisa NDA, acuerdos de PI, co-titularidad, licencias, cláusulas PTC, uso de marca o convenios específicos.
Aprobación formal	Autoridad competente del PTC, UNNE y/o Provincia según el régimen aplicable	Valida la salida del árbol y habilita la suscripción de instrumentos o la admisión del proyecto.
Revisión periódica	Área de Vinculación, Innovación y Transferencia Tecnológica, con reporte a Gerencia	Reevalúa el régimen ante cambios en equipo, financiamiento, infraestructura, prototipo, explotación comercial o documentación del proyecto.

Cierre operativo

El sistema debe impedir que un proyecto quede formalizado sin una de estas constancias: (a) régimen UNNE definido o derivado; (b) incidencia PTC con instrumento requerido; o (c) declaración de régimen general privado sin participación UNNE/PTC.